

WESLEY SATURNO SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

WESLEY SATURNO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, e no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal; RAFAEL MORORO MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, e no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal e DAVID EDUARDO NATALINO SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal).

Consta que, na madrugada do dia 03 de setembro de 2018, na Estrada Lago do Sol, n.º 05, Recanto do Sol, nesta cidade e Comarca, WESLEY SATURNO SANTOS, RAFAEL MORORO MACHADO e DAVID EDUARDO NATALINO SOARES, previamente ajustados e com unidade de desígnios caracterizado pelo vínculo subjetivo e conjugação de esforços visando ao objetivo comum, subtraíram, para eles, durante o repouso noturno, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) bolsas de viagem, marca VICTORINOX, 01 (um) gravador, marca FOCUSRITE, 03 (três) microfones, marca SHURE, 01 (uma) mesa de som, marca BOSS, 01 (um) aeromodelo helicóptero com controle remoto, 01 (um) DVD player automotivo, 01 (um) pedal afinador - Chromatic Tuner TU3, marca BOSS, 01 (uma) bateria eletrônica SR16, marca ALESIS, 01 (um) videogame Playstation III, com dois controles, marca Sony, e 10 (dez) jogos eletrônicos, pertencentes a Luis Henrique Teixeira Ramos.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 13 de setembro de 2018, por volta 19 horas e 30 minutos, na Estrada Lago do Sol, n.º 05, Recanto do Sol, nesta cidade e Comarca, WESLEY SATURNO SANTOS, RAFAEL MORORO MACHADO e DAVID EDUARDO NATALINO SOARES previamente ajustados e com unidade de desígnios caracterizado pelo vínculo subjetivo e conjugação de esforços visando ao objetivo comum, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) fone de ouvido, marca BOSS, 01 (um) aquecedor, marca Arno, 01 (um) televisor 32 polegadas, marca Gradiente, 01 (um) amplificador Hartke VX3500 e 01 (um) relógio de pulso, marca Citizen, pertencentes a Luis Henrique Teixeira Ramos.

Consta, por fim, do incluso inquérito policial que, no dia 14 de setembro de 2018, por volta 18 horas, na Rua Quatro, n.º 120, Pinus Iriguassu 2, nesta cidade e Comarca, DAVID EDUARDO NATALINO SOARES, guardava e tinha em depósito, no interior da sua residência, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, 46 (quarenta e seis) porções de Tetrahydrocannabinol (maconha), com peso líquido total de 79,09 gramas, além de um rádio transmissor (HT) e um carregador, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/15 e laudo químico-toxicológico de fls. 51/53. A denúncia foi recebida em 24/08/2020 (fls. 171/172) e ratificado seu recebimento em 10/08/21 (fls. 230/232).

A fls. 221 foi determinado o desmembrado dos autos em relação ao acusado RAFAEL MORORO MACHADO.

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 210 e 212) e apresentaram resposta à acusação a fls. 182/183, 189/190.

Durante a instrução, realizada virtualmente conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/2022 (art. 1º, §1º e art. 8º), foram ouvidas uma testemunha de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procedo ao julgamento dos réus WESLEY SATURNO SANTOS e DAVID EDUARDO NATALINO

SOARES, já que desmembrado o feito em relação ao réu RAFAEL MORORO MACHADO, conforme decidido a fls. 221.

No mérito, em relação a WESLEY SATURNO, a procedência da presente ação penal é integral, porquanto comprovadas a autoria e materialidade dos dois furtos qualificados que lhe foram imputados.

Quanto a DAVID EDUARDO, é o caso de desclassificação dos furtos para receptação dolosa e desclassificação do tráfico de entorpecentes para porte de drogas para consumo próprio.

Com efeito, a materialidade dos delitos encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04 e fls. 05/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/11 e fls. 12/15), Auto de Entrega (fls. 16/20), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 21), Fotografia fls. 32, Exame Químico-Toxicológico (fls. 51/53), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 143) e pela prova oral coligida em juízo.

Em interrogatório judicial, DAVID EDUARDO disse que possui 23 anos, é amasiado, tem um filho, parou de estudar no sétimo ano, trabalha como autônomo, já foi processado por tráfico. Em relação aos fatos, admitiu que guardou as coisas de Wesley em sua casa, mas em momento algum Wesley disse que elas eram roubadas. Quanto à droga, admitiu que ser sua, mas se destinava ao próprio consumo, pois era viciado. Disse que Wesley pediu para guardar as coisas em sua casa para não arrumar problema com a mãe, mas ele não lhe explicou qual era a origem dos bens. Negou a participação no furto e, quanto às drogas, reafirmou que elas eram para seu próprio consumo. Quanto ao rádio, disse que ele foi entregue por Wesley no meio das bagunças.

Ao ser interrogado em juízo, WESLEY SATURNO SANTOS afirmou que tem 22 anos, é solteiro, tem um filho, terminou o ensino médio, trabalha como barbeiro, já respondeu processo criminal por tráfico. Em relação aos fatos, confessou que ele e Rafael foram à residência da vítima duas vezes e furtaram os bens e depois pediram para David guardar as coisas da chácara em sua casa. Não sabe onde o denunciado Rafael atualmente se encontra. Desconhece o envolvimento de David no tráfico. Hoje o interrogando é uma pessoa melhor e sabe que errou.

A corroborar, o policial civil ADRIANO DOS SANTOS COSTA, em juízo, disse que integrou uma grande operação com a Polícia Militar nos bairros do Pinus I e II com o escopo de coibir o tráfico de drogas. Avistaram Wesley em algum momento da operação e resolveram abordá-lo, pois era suspeito e investigado à época em alguns furtos. Wesley admitiu que praticou furtos a residências e, durante diligências em sua casa, localizaram objetos de furtos, que foram apreendidos. Saíram no calço de Rafael, na casa de quem localizaram e apreenderam objetos produtos de furto. Ambos indicaram a participação de David, dizendo, inclusive, que David possuía mais objetos furtados; foram na casa de David, mas o réu não se encontrava no local, apenas seu genitor; em sua casa, porém, localizaram mais objetos furtados e várias dezenas de porções de maconha. Apreendidos os objetos, voltaram na delegacia de polícia, acompanhados do pai de David, onde compareceu a vítima Luiz Henrique, que reconheceu os objetos recuperados, bem como Wesley como o indivíduo que furtou sua residência. Não se recorda se Rafael era sujeito de investigação de outra equipe ou se foi indicado por Wesley. Rafael foi um dos elementos que furtou a casa, não se lembrando, porém, se David foi apontado como terceiro integrante do furto da residência ou se ficou apenas na posse e guarda dos objetos. Na casa de Rafael foram encontrados bens de Luiz Henrique. Na casa de David também encontraram drogas, um rádio comunicador típico de traficantes e um carregador; o pai de David disse que tudo que foi apreendido era do filho.

Como se vê, não há comprovação para além de qualquer dúvida de que o acusado DAVID EDUARDO, de fato, concorreu nos crimes de furto descritos na denúncia.

Com efeito, a par da negativa de autoria de DAVID EDUARDO, o acusado foi veementemente inocentado pelo corréu WESLEY SATURNO, que assumiu com exclusividade a autoria de ambos os furtos em comparsaria com o denunciado RAFAEL MORORO MACHADO. Por outro lado, a prova dos autos indica e o réu DAVID EDUARDO não nega que guardou os objetos em sua residência a pedido de WESLEY SATURNO.

Apesar de DAVID EDUARDO insinuar que desconhecia a origem espúria dos bens guardados em sua residência, sua versão é vaga e absolutamente inverossímil.

Ora, se WESLEY não podia ficar com os bens em sua residência para não ter problemas

com a genitora, é obvio que DAVID sabia de sua procedência ilícita, especialmente porque consistiam em sua grande maioria bens muito específicos que não eram do uso corrente de WESLEY.

Ademais, a quantidade, variedade e o valor dos bens eram incompatíveis à aquisição por WESLEY diante de seus parcos rendimentos enquanto barbeiro, sendo inimaginável supor que DAVID não teria a precaução de sondar o colega a respeito de sua origem e o motivo pelo qual eles não poderiam ficar em sua própria residência.

Por fim, a proximidade temporal com os crimes antecedentes e a ausência de justificativa razoável de DAVID EDUARDO para guardá-los em sua casa revelam que o réu efetivamente sabia de sua procedência ilícita.

Frise-se que no crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas, circunstâncias que envolvem a infração e conduta do agente.

Nesse sentido: "O dolo específico constante no artigo 180, caput, do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferido através de exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse propriamente dita" (RJDTACrim-7/154).

Ademais, "na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca. Assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (TACRIM -SP - RT 746/629). Desse modo, à vista das circunstâncias que envolvem o caso concreto, ausente justificativa idônea a cargo do réu DAVID EDUARDO, inviável o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, impondo-se a desclassificação e sua condenação pelo crime previsto no artigo 180 do Código Penal.

De igual modo, quanto às drogas, apesar de haver grande probabilidade de se destinarem ao tráfico, pois embaladas em porções individuais e apreendidas em conjunto com um rádio comunicador muito utilizado entre traficantes, também há grande chance de que se destinavam ao consumo de DAVID EDUARDO.

Embora não se desconheça que muitos usuários se envolvem com o tráfico à vista da necessidade de sustentar o próprio vício, recebendo porções de droga para pagamento da mercancia ilícita perpetrada, a natureza e quantidade de maconha apreendida na residência de DAVID não é inconciliável com a alegação de porte para uso próprio, tal como afirmara em seu interrogatório judicial.

Assim, não estando suficientemente comprovado o intuito mercador exigido pelo tipo penal do tráfico de drogas, impõe-se a desclassificação pretendida para a figura típica do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Em casos semelhantes, confira-se:

"Denunciado o réu como traficante de tóxico, à acusação cumpre provar a assertiva. Se essa prova é difícil, tal circunstância não transfere àquele o ônus de provar o contrário, ou seja, que não é traficante, pois nesse caso teria que demonstrar fato negativo" (TJSP AC 26.264 Rel. Paulo Neves RT 588/320).

"A destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida, mas antes deve ficar conferidamente demonstrada. Apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio, justifica-se a desclassificação de tráfico para uso próprio" (TJSP AC 164.525-3/4 Rel. Devienne Ferraz RT 727/473).

Quanto a WESLEY SATURNO SANTOS, sua autoria delitiva em relação aos furtos descritos na denúncia é incontestável, não só em razão de sua confissão judicial, como também em virtude do relato do policial civil ADRIANO DOS SANTOS COSTA, segundo quem o WESLEY teria confessado informalmente a prática do delito e indicado o local onde ele e RAFAEL guardaram os bens furtados.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta

no presente caso.

Ademais, para se afastar a presumida idoneidade dos agentes estatais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, o que não se verifica no caso em questão.

De igual modo, a qualificadora do concurso de pessoas (CP, art. 155, §4º, IV) restou devidamente demonstrada nos autos, tendo em vista a própria confissão de WESLEY SATURNO SANTOS, seguida da delação do comparsa e denunciado RAFAEL MORORO MACHADO.

Por fim, a pluralidade de furtos qualificados pelo concurso de agentes, perpetradas por WESLEY e RAFAEL nas mesmas condições de espaço e tempo, com modus operandi semelhantes, justifica a incidência da regra insculpida no artigo 71 do Código Penal.

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade dos delitos, é de rigor a condenação de WESLEY SATURNO SANTOS como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, e no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, bem como a desclassificação das condutas e a condenação de DAVID EDUARDO NATALINO SOARES como incurso no artigo 180 do Código Penal c.c artigo 28 da Lei 11.343/2006, a teor do que dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal.

Passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico e as diretrizes previstas no artigo 59 e seguintes do Código Penal.

Quanto a DAVID EDUARDO NATALINO SOARES, em relação ao delito de porte de drogas para consumo próprio, observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, notadamente a ausência de antecedentes criminais do réu à época dos fatos (fls. 279/280), bem como sua primariedade, confissão e maioridade relativa, entendendo necessária para sua punição e ressocialização a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso II, da Lei 11343/2006, qual seja, a prestação de serviços à comunidade, pelo período de 03 meses, pena essa que torno definitiva por não haver outra circunstância que a modifique.

Registre-se que não é o caso de se impor a DAVID EDUARDO a pena de advertência sobre os efeitos da droga, pois insuficiente à reprovação da conduta praticada, já que o réu admitiu ser usuário de drogas de há muito e a advertência não surtiria nenhum efeito sobre seu comportamento.

Quanto ao crime de receptação, na primeira etapa, sendo favoráveis às circunstâncias judiciais (fls. 279/281), fixo a pena base no mínimo legal, a saber, 01 ano de reclusão, além de 10 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da maioridade relativa, a qual não tem o condão de reduzir as penas aquém do mínimo legal, por expressa vedação sumular (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

À míngua de elementos no que tange à situação econômica de DAVID EDUARDO NATALINO SOARES, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Atendendo aos critérios do artigo 44 do Código Penal, não tendo o crime sido cometido com violência ou grave ameaça, substituo a pena privativa de liberdade fixada por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal, em entidade a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

No tocante a WESLEY SATURNO SANTOS, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 277/278) e as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base para cada um dos furtos no mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, porém, presentes as atenuantes da confissão e da maioridade relativa, as quais não têm o condão de reduzir as penas aquém do mínimo, por expressa vedação sumular (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, ausentes causas

de diminuição, mas incide a causa de aumento de pena, prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado).

Considerando a quantidade de delitos perpetrados pelo réu em continuidade delitiva (dois furtos), a pena deverá ser majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

À míngua de elementos no que tange à situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Atendendo aos ditames fixados pelo artigo 44 do Código Penal, considerando o caráter retributivo e preventivo da sanção penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificamente por prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo juízo das execuções.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para o fim de:

1- DESCLASSIFICAR a conduta descrita na denúncia, a teor do que dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, e declarar o réu DAVID EDUARDO NATALINO SOARES como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006 c.c artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Diploma Repressivo, CONDENANDO-O à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 meses, em entidade a ser fixada pelo juízo das execuções, pelo crime previsto na Lei de Drogas, bem como ao cumprimento de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, fixado no menor valor unitário, pelo crime de receptação.

Substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu DAVID EDUARDO em razão da receptação, que deve ser somada à prestação de serviços à comunidade em decorrência do crime previsto na Lei de Drogas, por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal, em entidade a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

2- DECLARAR o réu WESLEY SATURNO SANTOS como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, e no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, ora fixados no menor valor unitário.

Substituo a pena privativa de liberdade fixada ao réu WESLEY SATURNO por prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal e prestação pecuniária de 01 salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo juízo das execuções.

FACULTO a ambos os réus o apelo em liberdade, porque ausentes elementos motivadores da prisão preventiva (CPP, art. 312).

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) se o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado para defesa do réu, observando-se os termos do convênio firmado

entre a OAB e a Defensoria Pública.
P.R.I.C.

Caçapava, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA